

0020108-41.2016.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2619/2016 -

13º Distrito Policial - Casa Verde, 351/2016 - 13º Distrito Policial - Casa Verde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO MORENO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

0 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0020108-41.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020108-41.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2619/2016 -

13º Distrito Policial - Casa Verde, 351/2016 - 13º Distrito Policial - Casa Verde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO MORENO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra EDUARDO MORENO DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, afirmando que, nas circunstâncias de fato descritas na inicial, ele trazia consigo, para consumo pessoal, oito invólucros de cocaína, na forma de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia veio instruída com os autos do inquérito policial.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida a fls. 116 e o réu foi citado.

Os autos vieram conclusos para designação de audiência após outras redesignações em virtude da impossibilidade de realização das solenidades dada a situação de crise sanitária.

É o relatório.

DECIDO.

Em que pese o respeito ao posicionamento Ministerial, entendo que nesta altura é o caso de absolvição sumária do denunciado. Ora, é que a sua conduta é de ser tida por atípica, dada sua insignificância, aplicando-se em seu favor o princípio correlato, o qual tem o condão de descaracterizar a tipicidade penal do fato em referência, analisada em sua perspectiva material.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recuso Ordinário em HC 103.552 - DF). Esta a hipótese dos autos.

Ao que consta dos autos foram apreendidos com o réu oito invólucros de crack, com peso líquido total de 1,5 gramas e, embora formalmente típico o fato descrito na denúncia a teor da prova referida trazida ao feito, não apresenta este nenhuma relevância material, por absoluta incapacidade de produzir um resultado que gere qualquer ameaça à saúde do próprio agente ou à incolumidade pública.

É que muito embora o entorpecente em questão tenha considerável efeito psicotrópico, o denunciado portava pouquíssimas porções individuais para consumo pessoal e a conduta não pode constituir fato penalmente relevante, dada a sua, insista-se, incapacidade de produzir ameaça à saúde.

Releve-se, por oportuno, que a lesividade da conduta não pode ser simplesmente desprezada nos delitos de perigo presumido, como in casu, sob pena de se concretizar uma intervenção jurídico penal inócua, desnecessária e ofensiva aos instrumentos de proteção dos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal. Como já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal em julgamento do Habeas Corpus 110.475/SC (Rel. Ministro Dias Toffoli, j. em 14/02/2012) "não há dúvida de que o Estado deva promover a proteção de bens jurídicos supraindividuais, tais como a saúde pública, mas não poderá fazê-lo em casos em que a intervenção seja de tal forma desproporcional, a ponto de incriminar uma conduta absolutamente incapaz de oferecer perigo ao próprio objeto material do tipo".

Assim é que "o sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social" (idem).

Relativamente ao usuário de substância entorpecente, é certo que atualmente a Lei

nº 11.343/06 prevê tratamento diferenciado ao usuário, de molde a possibilitar a sua recuperação, consoante a letra do artigo 28 da lei de regência.

No caso trazido a lume nos autos, no entanto e como já se frisou, a inexpressiva quantidade de droga e até mesmo a circunstância do fato ter ocorrido há mais de seis anos excluem até mesmo a aplicação do tipo penal em questão, dado que não houve exposição e ofensa aos valores indispensáveis à manutenção da ordem social e notadamente na medida em que a medida e providência que seriam aplicadas seriam absolutamente inócuas.

Neste contexto, impõe-se a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do acusado, com fulcro no artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

Oportunamente arquivem-se os autos.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, comunique-se. Defiro a liberação da quantia em dinheiro por ocasião da ocorrência em favor do acusado, já que não comprovado que tem relação com a prática de qualquer delito.

Ciência ao Ministério Público.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA